

ada. Bahkan, konsep dalam *mudharabah* dinyatakan bahwa jika terjadi kerugian pada usaha nasabah (*mudharib*), yang menanggung kerugian adalah pihak pemberi dana (*shahibul mal*). Dalam hal ini pemilik dana adalah bank. Maka, jika terjadi kerugian, banklah yang harus menanggungnya.

Ketiga, seperti yang disebutkan pada poin dua, bank konvensional mengharuskan nasabah kredit mengikuti perubahan tingkat suku bunga secara sepihak oleh pihak bank. Seperti kita ketahui bahwa dalam penentuan tingkat suku bunga, bank biasanya akan melihat dan mengaitkan dengan tingkat suku bunga pada penjaminan simpanan yang ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian LPS akan mengaitkan dengan tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau bisa disebut dengan *BI rate*. Hal ini tentu sangat berbeda dengan penentuan porsi bagi hasil yang ditetapkan pada akad dari pembagian hasil (keuntungan) yang diperoleh bukan dari “paksaan” suku bunga secara sepihak oleh pihak bank.

Keempat, pada bank konvensional kerugian nasabah peminjam itu tidak akan membedakan pembayaran bunga kepada bank sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada awal transaksi. Sebab, bank tidak akan merasa terpengaruh akan keberhasilan atau tidaknya dari modal yang dikucurkan kepada nasabah. Sedangkan pada bank syariah kerugian yang diderita oleh nasabah akan ditanggung oleh bank ataupun dibagi bersama. Sehingga, berbeda hasil antara orang yang untung dalam usahanya dan orang yang mengalami kerugian dalam usahanya.